

Antrag

der Abgeordneten Aaron Valent, Christin Willnat, Clara Bünger, Anne-Mieke Bremer, Katrin Fey, Dr. Gregor Gysi, Luke Hoß, Ferat Koçak, Jan Köstering, Sonja Lemke, Bodo Ramelow, David Schliesing, Donata Vogtschmidt und der Fraktion Die Linke

Einschüchterungsklagen stoppen – Demokratie und Pressefreiheit schützen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die europäische Richtlinie 2024/1069 (Anti-SLAPP-Richtlinie) zielt auf eine reibungslose justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und Handelssachen mit grenzüberschreitendem Bezug ab und gründet auf den Werten der Europäischen Union, namentlich der Achtung der Menschenwürde, Demokratie, Gleichheit, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sowie der Wahrung der Menschenrechte. Sie stützt sich auf das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit, dass sowohl in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 11 GRC) als auch der Europäischen Menschenrechtskonvention (Art. 10 EMRK) gewährleistet wird.

Zur Stärkung der Medienfreiheit und der Demokratie in der Europäischen Union adressiert die Anti-SLAPP-Richtlinie die steigende Zahl missbräuchlicher Klagen gegen öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen, „Strategic Lawsuit Against Public Participation“) und schafft Maßnahmen, um Wissenschaftler:innen, Journalist:innen, Menschenrechtsverteidiger:innen, NGOs, Verleger:innen, Gewerkschaften und Künstler:innen vor Gericht zu schützen. Die Missbräuchlichkeit beginnt bei Abmahnungen mit unverhältnismäßig hohen Summen und mündet häufig in aufwändigen Gerichtsverfahren. Hierbei ist das ökonomische Machtverhältnis zwischen Kläger und Beklagtem ausschlaggebend, so heißt es in den Erwägungsgründen der Anti-SLAPP-Richtlinie: „SLAPP-Klagen werden üblicherweise von einflussreichen Einrichtungen angestrengt, zum Beispiel von Einzelpersonen, Lobbygruppen, Unternehmen, Politikern und staatlichen Organen, um die öffentliche Debatte zum Erliegen zu bringen. Oft besteht ein Machtungleichgewicht zwischen den Parteien, wobei der Kläger eine finanziell stärkere oder politische Position hat als der Beklagte.“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401069).

Die internationale Organisation „Coalition Against SLAPPs in Europe“ (CASE) verzeichnet seit 2010 einen jährlichen Anstieg von SLAPP-Klagen in Europa. So zählte die Organisation im Jahr 2021 135 Fälle, im Jahr 2022 bereits 161 (<https://taz.de/EU-geht-gegen-Einschuechterungsklagen-vor/!5994714/>). Ein weltweit bekanntes Beispiel für eine SLAPP-Klage ist die Klage des US-amerikanischen Energiekonzerns Energy Transfer gegen Greenpeace. Die Nichtregierungsorganisation protestierte im Jahr 2016 gegen Aktivitäten des Unternehmens im Standing Rock Reservat und wurde daraufhin mit Schadensersatzklagen in Höhe von ca. 600 Millionen US-Dollar über-

zogen. Vor dem Hintergrund fehlender Anti-SLAPP-Gesetze bedroht diese Klage damit die Existenz der weltweit agierenden Nichtregierungsorganisation (www.greenpeace.de/klimaschutz/energiewende/oelausstieg/usa-ein-prozess-gegen-greenpeace-und-die-meinungsfreiheit, <https://greenpeace.at/news/slapp-klage-greenpeace-usa/>).

Es ist offensichtlich, dass Klagen dieser Art natürliche und juristische Personen mittel- bis langfristig handlungsunfähig machen. Daher verweist die Richtlinie auf die dringliche Notwendigkeit, Schutzmechanismen im Zivil- und Strafprozessrecht der Mitgliedstaaten zu verankern, um Rechtssysteme resilienter zu gestalten und vor Missbrauch zu schützen (vgl. Erwägungsgrund 14 der Anti-SLAPP-Richtlinie).

Diese Schutzmechanismen umfassen sowohl ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot (Art. 7 Anti-SLAPP-Richtlinie) als auch eine sogenannte „Early-Dismissal“-Regelung (Art. 11 Anti-SLAPP-Richtlinie), um missbräuchliche Zivilklagen frühzeitig zu erkennen und abzuweisen. Außerdem werden den Beklagten eine Reihe von Rechten eingeräumt:

- ein Recht des/der Beklagten im Rahmen der Verhandlung bei Verbänden, Organisationen, Gewerkschaften und anderen Einrichtungen Unterstützung und Informationen einzuholen (Artikel 9 Anti-SLAPP-Richtlinie),
- das Recht des/der Beklagten auf eine Sicherheit von dem/der Kläger:in für die geschätzten Verfahrenskosten, einschließlich der Kosten der Rechtsvertretung (Artikel 10 Anti-SLAPP-Richtlinie),
- ein Anspruch auf Erstattung der Verfahrenskosten, einschließlich der Kosten der Rechtsvertretung (Artikel 14 Anti-SLAPP-Richtlinie)

Ferner sollen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen gegen SLAPP-Klagen gewährleistet werden, etwa in Form von Schadensersatz oder/und der Veröffentlichung der Gerichtsentscheidungen (Artikel 15 Anti-SLAPP-Richtlinie).

Die neu einzuführende Möglichkeit einer frühzeitigen Abweisung ist dabei besonders wichtig. Die beklagte Partei soll die Möglichkeit haben, die Abweisung der Klage zu beantragen, um damit eine Substantiierungslast zu erwirken: der/die Kläger:in wird dazu verpflichtet die Klage zu substantiieren. Hierzu muss die klagende Partei den Sachverhalt, der nach ihrer Ansicht die Klage begründet, soweit konkretisieren, dass das Gericht prüfen kann, ob die Klage offensichtlich (d. h. auch unter Annahme, dass die Behauptungen der Klägerin/des Klägers stimmen) unbegründet ist. Als weitere Schutzmöglichkeit nennt die Richtlinie die Bereitstellung von geeigneten und wirksamen Informationsangeboten und Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene von SLAPP-Klagen (Artikel 19 Anti-SLAPP-Richtlinie).

Die Bundesregierung ist nach Art. 21 Abs. 1 Anti-SLAPP-Richtlinie verpflichtet, diese Maßnahmen bis zum 7. Mai 2026 in nationales Recht umzusetzen und damit das deutsche Zivil- und Strafprozessrecht gegen Missbrauch durch finanziell starke Akteure zu schützen. Ein belastbares Anti-SLAPP-Gesetz ist in Deutschland auch dringend notwendig, da missbräuchliche Klagen bereits eine große Gefahr für Aktivist:innen und Journalist:innen darstellen.

Die seit 2024 geförderte „No-SLAPP-Anlaufstelle“ sammelt Informationen über jene SLAPP-Fälle in Deutschland, berät Betroffene und trainiert Multiplikator:innen gegen SLAPPs (www.noslapp.de/). Ein prominentes SLAPP-Beispiel ist der Fall des Journalisten Jannis Grosse, welcher über eine Besetzung des Braunkohlekraftwerks Weisweiler in Aachen während der UN-Klimakonferenz 2017 in Bonn berichtete. Gemeinsam mit fünf Aktivist:innen wurde er vom Energiekonzern RWE Power AG auf Schadensersatz in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen Euro verklagt. In der Klageschrift unterstellt RWE dem Journalisten, als Klimaaktivist gehandelt und sich an der Blockade von Baggern und Förderbändern beteiligt zu haben. Jannis Grosse bestreitet dies glaubhaft; er habe sich an der Blockadeaktion nicht beteiligt, sondern lediglich die Aktion dokumentiert (www.noslapp.de/neuigkeiten/fallbesprechung-schadensersatz-

klage-gegen-journalist-nach-dokumentation-einer-kraftwerksblockade). Missbräuchliche Klagen dieser Art sind eine steigende Gefahr für die Pressefreiheit in Deutschland. Die Dokumentation von zivilem Ungehorsam ist von erheblichem öffentlichem Interesse und gehört zum Kernbereich journalistischer Arbeit. Die No-SLAPP-Anlaufstelle betreute seit ihrer Gründung im Mai 2024 bereits über 40 Fälle solcher SLAPP-Verfahren in Deutschland (https://gleisdreieck-blog.de/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/noslappbuendnis_PM_SLAPP_17-12-2025.pdf).

Am 20. Juni 2025 veröffentlichte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) einen Referentenentwurf zum „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1069 über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren“ (Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1069 über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren). Das BMJV sah hierin vor, das 6. Buch der Zivilprozessordnung (ZPO) um einen neuen Abschnitt zu „Missbräuchlichen Verfahren“ (§§ 615 ff. ZPO) zu ergänzen. Hierbei sollten nicht nur grenzüberschreitende Fälle geregelt werden, wie in der europäischen Richtlinie ursprünglich vorgesehen, sondern auch nationale Fälle – wie zum Beispiel den Fall von Jannis Grosse und RWE Power. Zudem sollten Regelungen zur Prozesskostensicherheit (§ 617 ZPO), zur Beschleunigung missbräuchlicher Verfahren (§ 616 ZPO), zu erweiterten Kostenerstattung sowie Sanktionsgebühren (§ 618 ZPO) und Veröffentlichungspflichten in Bezug auf die Urteile (§ 619 ZPO) geschaffen werden.

Bedauerlicherweise wird im Referentenentwurf die Sanktionsgebühr (§ 618 Abs. 2 ZPO) der Höhe nach auf die allgemeine Gerichtsgebühr gedeckelt (in der Regel 3,0 Gerichtsgebühren, vgl. Nr. 1210 der Anlage 1 zum Gerichtskostengesetz). Dies ist deutlich zu niedrig, um die intendierte abschreckende Wirkung zu entfalten. Da im Besonderen finanziell starke Kläger das Rechtssystem in Form von SLAPP-Klagen missbrauchen, muss eine Gebühr bis zum 15-Fachen des Gebührensatzes eingefordert werden können. Ziel muss es sein, die Sanktion in einer Höhe auszugestalten, die für einen SLAPP-Kläger spürbar ist. Neben der Sanktionsgebühr ist auch die Definition des Missbrauchstatbestands (§ 615 ZPO) unzureichend. So werden missbräuchliche Verfahren nur bei „offensichtlich unbegründeten“ Klagen angenommen, mit der Folge, dass strategische Einschüchterung nicht vollständig erfasst wird. Diese kann nämlich auch dann vorliegen, wenn einzelne Klagen nicht vollständig unbegründet sind. Im Weiteren muss das Machtungleichgewicht zwischen den Parteien durch klare Kriterien definiert werden und auch bei teilweise unbegründeten Klagen muss die Unverhältnismäßigkeit des Streitwerts einbezogen werden. Hinzu kommt der Mangel fester Fristen für das beschleunigte Verfahren, also für gerichtliche Entscheidungen zur Missbräuchlichkeit (§ 616 ZPO).

Außerdem sieht das BMJV die Unterstützungsmöglichkeit durch Verbände, Nichtregierungsorganisationen oder Gewerkschaften in dem bereits bestehenden § 90 ZPO umgesetzt und wird damit den Vorgaben der Richtlinie gemäß Artikel 9 in der Praxis nicht gerecht. Die Unterstützung durch NGOs in der Verhandlung gemäß § 90 ZPO ist nicht uneingeschränkt garantiert, da die Zulassung eines Beistands im Ermessen des Gerichts liegt und an das Vorliegen eines „Bedürfnisses“ und der Sachdienlichkeit geknüpft ist. Ein einklagbares Recht auf Beistandschaft besteht damit nicht. Zwar wird die Richtlinie damit erfüllt, die praktische Umsetzung wird jedoch von der gerichtlichen Praxis abhängig gemacht.

Zuletzt umfasst der Referentenentwurf auch keine Regelung zu außergerichtlichen Einschüchterungsversuchen, welche in Form von Abmahnungen oder anwaltlichen Schreiben in 80 % der SLAPP-Fälle in Deutschland den gerichtlichen Verfahren vorangehen (<https://static1.squarespace.com/static/6630eb5b38c6fc4884ee7412/t/688b9f83d502e04e31b054e2/1753980803191/Stellungnahme-No-SLAPP-Anlaufstelle-Referentenentwurf.pdf>).

Diese Missstände wurden mit dem Regierungsentwurf vom 10. Dezember 2025 nicht behoben. Vielmehr stellt der Regierungsentwurf im Vergleich zum Referentenentwurf eine weitere Reduktion des Schutzes vor SLAPP-Klagen dar. Der Regierungsentwurf sieht vor, den Anwendungsbereich der Regelungen auf grenzüberschreitende Klagen zu reduzieren, sodass kein Schutz bei nationalen SLAPP-Klagen gewährleistet wird. Damit wird eine große Mehrheit der SLAPP-Fälle in Deutschland vom Schutz ausgenommen. So bearbeitet zum Beispiel die No-SLAPP-Anlaufstelle fast ausschließlich Anfragen mit rein nationalem Bezug (https://gleisdreieck-blog.de/wordpress/wp-content/uploads/2025/12/noslappbuendnis_PM_SLAPP_17-12-2025.pdf).

Setzt die Bundesregierung den Regierungsentwurf in dieser Form um, lässt sie betroffene Organisationen und Einzelpersonen in Deutschland schutzlos zurück. Und ermöglicht es großen Konzernen weiterhin, die Zivilgesellschaft einzuschüchtern und das Rechtssystem zu missbrauchen.

Vor diesem Hintergrund ist es besonders schwerwiegend, dass die Bundesregierung der No-SLAPP-Anlaufstelle zusätzlich nun weitere finanzielle Unterstützung vorenthält und somit die einzige Beratungsstelle für SLAPP-Betroffene in Deutschland handlungsunfähig gemacht hat. Seit 2024 wurde die No-SLAPP-Anlaufstelle durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Diese Förderung läuft im Februar 2026 aus. Auf Nachfrage des Bundestagsabgeordneten Aaron Valent im November 2025 liegt die Zuständigkeit für die Einrichtung bzw. Förderung einer Beratungsstelle ab 2026 beim BMJV bzw. dem Bundesamt für Justiz (BfJ) (Antwort auf die Schriftliche Frage 92 auf Bundestagsdrucksache 21/2817, siehe auch Referentenentwurf S. 10 f. www.bmjbv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetzgebung/RefE/-RefE_Anti_SLAPP.pdf?__blob=publicationFile&v=4). Bedauerlicherweise lehnte jedoch die Bundesregierung einen Änderungsantrag für das Haushaltsgesetz 2026 ab, in welchem die Fraktion Die Linke die Förderung der No-SLAPP-Anlaufstelle im Haushalt des BMJV forderte. Zu einem möglichen Aufbau einer alternativen Beratungsstruktur durch das BMJV wurde keine Auskunft erteilt.

Auf erneute Nachfrage des Bundestagsabgeordneten Aaron Valent im Dezember 2025 wurde darauf verwiesen, dass die „entsprechenden Prüfungen und Gespräche mit dem Bundesamt für Justiz (...) noch nicht abgeschlossen“ seien (Antwort auf die Schriftliche Frage 74 auf Bundestagsdrucksache 21/3373).

Auch bis zum heutigen Zeitpunkt wurden von Seiten des BMJV keine konkreten Schritte oder Pläne veröffentlicht, um der Informationspflicht gem. Artikel 19 der Anti-SLAPP-Richtlinie nachzukommen. Trotz fehlender Finanzierung ab Ende Februar 2026 wird die No-SLAPP-Anlaufstelle weiterhin auf der Seite des BfJ als Informations- und Beratungsstelle beworben (www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/FocalPointSLAPP/Information/Information_node.html).

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. ihren Regierungsentwurf zur Umsetzung der Anti-SLAPP-Richtlinie in seinem Anwendungsbereich auf nationale Fälle auszuweiten;
2. eine umfassende Regelung für außergerichtliche Einschüchterungsversuche in den Entwurf zu integrieren. Analog zu § 97a UrhG muss die Deckelung der Kosten für eine erste Abmahnung auf maximal 1000 Euro erfolgen und eine Erstattungspflicht für unberechtigte Abmahnungen eingeführt werden;
3. die Höhe der besonderen Gebühr für missbräuchliche Klagen um mindestens das 10-Fache, in besonders schweren Fällen um das 15-Fache der nach den allgemeinen Regeln zu zahlenden Gerichtsgebühr, zu erhöhen;
4. die Definition des Missbrauchstatbestands gem. § 615 ZPO zu erweitern und den Regierungsentwurf nicht auf „offensichtlich unbegründete“ Klagen zu beschränken. Um strategische Einschüchterung vollständig zu erfassen, ist es notwendig,

- auch im Falle teilweise unbegründeter Klagen die Unverhältnismäßigkeit des Streitwerts einbeziehen zu können. Zudem muss das Missbräuchlichkeits-Indiz des Machtungleichgewichts der Parteien durch klare Kriterien definiert werden;
5. sicherzustellen, dass Betroffene missbräuchlicher Klagen einen erleichterten Zugang zur Prozesskostenhilfe erhalten und im Falle der Feststellung der Missbräuchlichkeit auch einen Anspruch auf vollständige Erstattung sämtlicher Verfahrenskosten einschließlich außergerichtlicher Kosten, eigener Arbeitszeit- und Verdienstaufschüsse sowie notwendiger Öffentlichkeitsarbeit besteht;
 6. feste Fristen für die gerichtliche Entscheidung zur Missbräuchlichkeit unter § 616 ZPO festzulegen;
 7. ein einklagbares Recht auf die Unterstützung des Beklagten durch Verbände, Nichtregierungsorganisationen oder Gewerkschaften zu ergänzen und damit über die bestehende restriktive Auslegung des Art. 9 der Richtlinie hinauszugehen. Nur so kann garantiert werden, dass die hieraus resultierende gerichtliche Praxis der Intention der Richtlinie entspricht;
 8. in den Regierungsentwurf die gesetzliche Verankerung einer Anti-SLAPP-Anlaufstelle zu integrieren, die Betroffene von SLAPP-Klagen unterstützt. Die Anti-SLAPP-Anlaufstelle muss dabei im Haushalt des BMJV institutionell gefördert werden, damit eine langfristige Finanzierung gesichert ist; eine projektbasierte Finanzierung wird der Verpflichtung gemäß Artikel 19 Abs. 2 der Anti-SLAPP-Richtlinie nicht gerecht;
 9. zu prüfen, inwieweit die Strafprozessordnung angepasst werden kann, damit missbräuchliche strafrechtliche Anzeigen oder Ermittlungsverfahren, die der Einschüchterung oder Behinderung öffentlicher Beteiligung dienen, prozessual frühzeitig überprüft und gegebenenfalls eingestellt werden können.

Berlin, den 24. Februar 2026

Heidi Reichinnek, Sören Pellmann und Fraktion

